

1500952-50.2020.8.26.0115

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Resistência

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... tribunais:

Prova criminal Testemunhal Tráfico de entorpecentes Depoimentos de policiais que efetuaram a apreensão Credibilidade Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500952-50.2020.8.26.0115 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500952-50.2020.8.26.0115

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Resistência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3061769/2020 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 12823658 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Autor do Fato:

AMOS APARECIDO CHAGAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

AMOS APARECIDO CHAGAS foi denunciado como incurso nas sanções dos art. 329, caput, do Código Penal e art. 28 da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes, pois, segundo denúncia, no dia 17 de julho de 2020, por volta das 17h00min, na Rua Bela Vista, n.º 282, Vila Firenze, nesta Cidade e Comarca de Campo Limpo Paulista, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ao Guarda Municipal GREGORY RUSSANI BUENO, competente para executá-lo e trazia consigo, para consumo pessoal, 02 (dois) invólucros de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial às fls. 32/34).

Recebida a denúncia (fls. 68), o réu foi citado (fls. 87) e apresentou resposta à acusação (fls. 92/95).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Passo a decidir.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Não há que se falar em nulidade da audiência ou da prova produzida.

É certo que o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que:

“no que tange à oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento, deve o magistrado, em atenção ao art. 212 do CPP, logo após a qualificação do depoente, passar a palavra às partes, a fim de que produzam a prova, somente cabendo-lhe intervir em duas hipóteses: se evidenciada ilegalidade ou irregularidade na condução do depoimento ou, ao final, para complementar a oitiva, se ainda existir dúvida - nessa última hipótese sempre atuando de forma supletiva e subsidiária (como se extrai da expressão “poderá complementar”)” (HC 202557, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, Processo eletrônico DJe-160 Divulg 10-08-2021 Public 12-08-2021).

A jurisprudência da referida Corte, contudo, considera que a não observância do procedimento previsto no artigo 212, do Código de Processo Penal, pode gerar, quando muito, nulidade relativa e, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, eis que a Defesa trouxe argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo concretamente sofrido, capaz de nulificar o julgado.

In verbis:

“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 212, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/03/2018; HC 138.687 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01/03/2017; HC 122.381 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 09/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 03/09/2014; HC 121.684 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/05/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/04/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/04/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÂRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÂRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08/08/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÂRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/04/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/08/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/04/2014; HC 97.009/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 04/04/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe

de 30/09/2013). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. O acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212, do Código de Processo Penal, pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita (RHC 122.467/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2014). No mesmo sentido: HC 172.697 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2019; HC 114.789/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/09/2014; HC 114.512/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/11/2013; RHC 117.665/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03/10/2013; HC 114.787/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/08/2013 e RHC 111.414/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2012. 5. A defesa do paciente trouxe argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo concretamente sofrido, capaz de nulificar o julgado. Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Precedentes desta CORTE: HC 130.433/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/04/2018; HC 132.149 AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/06/2017; RHC 129.663 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017; RE 971.305 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; HC 120.121 AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 09/12/2016; HC 130.549 AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 08/08/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 01/08/2016 e AP 481 EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014. 6. Habeas corpus não conhecido" (HC 175048, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, Processo eletrônico DJe-205 Divulg 17-08-2020 Public 18-08-2020)

Há que se destacar ainda o entendimento doutrinário sobre o tema.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci:

"a Lei 11.690/2008 eliminou o sistema presidencialista de inquirição das testemunhas, vale dizer, todas as perguntas, formuladas pelas partes, deviam passar pelo juiz, que as dirigia a quem estivesse sendo ouvido. (...) Tal inovação, entretanto, não altera o sistema inicial de inquirição, vale dizer, quem começa a ouvir a testemunha é o juiz, como de praxe e agindo como presidente dos trabalhos e da colheita da prova. Nada se alterou nesse sentido. A nova redação dada ao art. 212 manteve o básico. Se, antes, dizia-se que 'as perguntas das partes serão requeridas ao juiz, que as formulará à testemunha', agora se diz que 'as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha (...)'. Nota-se, pois, que absolutamente nenhuma modificação foi introduzida no tradicional método de inquirição, iniciado sempre pelo magistrado. Porém, quanto às perguntas das partes (denominadas 'reperguntas' na prática forense), em lugar de passarem pela intermediação do juiz, serão dirigidas diretamente às testemunhas. Depois que o magistrado esgotar suas indagações, passa-se a palavra à parte que arrolou a pessoa depoente" (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 502/503)

No mesmo sentido lecionam Marco Antonio Marques da Silva e Jayme Walmer de Freitas:

"O Brasil não adotou, por completo, o sistema da pergunta direta e cruzada. Enquanto o Código de Processo Penal Italiano ('Código Vassalli') de 1988 modificou completamente o sistema de inquirição das testemunhas ao adotar o sistema da 'cross examination' em sua amplitude, a reforma processual brasileira se limitou a alterar o art. 212, que sempre tratou das perguntas das partes ou das reperguntas ou

reinquirição, mantendo todos os demais inalterados, ou seja, a inquirição judicial inicial permaneceu intocada” (Código de Processo Penal Comentado, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 352).

Este juízo apenas introduziu o relato das testemunhas e requereu esclarecimento de pontos de sua narrativa não compreendido, não havendo qualquer prejuízo à defesa, adiantamento de julgamento, ato arbitrário ou sequer inversão de fato da ordem justificar a alegação de nulidade, ausente qualquer prejuízo.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/03, auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, laudo pericial de fls. 32/34 e pela prova oral.

A autoria é certa.

Quando ouvido perante a autoridade policial, o réu confessou parcialmente os fatos.

Em juízo disse que os fatos são parcialmente verdadeiros. Disse que estava no carro de um rapaz que estava dirigindo. Ao passaram em uma blitz de cerca de seis viaturas. Os guardas deram ordem de parada e o condutor deu fuga. Não sabe o porquê da fuga dele. O carro bateu a cerca de 50 metros. Ficou no carro sozinho e apenas abriu a porta e saiu, mas não correu. Havia três viaturas nas proximidades. Não fugiu, mas atravessou a rua porque estava confuso. Não agrediu policiais. Não estava com porção de maconha. Não faz uso de substância entorpecente. Não conhecia os guardas municipais que fizeram sua abordagem e prisão.

Sua versão, guarda parcial consonância com a prova dos autos.

GREGORY RUSSANI BUENO, guarda municipal, disse que estava fazendo patrulhamento no local dos fatos, momento em que avistou um veículo, Fiat Uno, em atitude suspeita, pois tramitava em alta velocidade, razão pela qual deu o comando de parada. O veículo, no entanto, acelerou em direção dos Guardas Municipais, razão da qual tiveram que sair da frente do veículo, senão seriam atropelados. Nisso o veículo saiu em fuga até perder o controle e bater e parar em um matagal. Logo em seguida saíram dois indivíduos do carro e embrenham fuga à pé, sendo que o indivíduo que estava dirigindo se embrenhou no matagal e fugiu, já o Amos Aparecido Chagas tentou também fugir a pé, mas conseguiram dar voz de parada para ele. O réu partiu para cima do depoente mediante violência e entraram em vias de fatos, sendo que o Amos resistiu a ordem de parada. Não se recorda se foram apreendidas porções de droga com o réu. Não se recorda onde o réu estava sentado no veículo. Não conhecia o réu antes dos fatos. Tem 1,85m e pesa 95kg. Não se recorda em que banco o réu estava sentado.

JEREMIAS TORRES DA SILVA, guarda municipal, disse que estava em patrulhamento de trânsito no local dos fatos. Avistaram um veículo e determinaram sua parada. Porém, este veículo acelerou em direção de alguns colegas de guarnição, razão pela qual ele teve que sair da frente do veículo, senão seria atropelado. O veículo saiu em fuga até perder o controle e bater na guia e parar em um matagal. Logo em seguida, dois indivíduos saíram do carro e embrenham fuga à pé, sendo que o indivíduo que estava dirigindo se embrenhou no matagal e fugiu. O réu já o Amos também tentou também fugir a pé e conseguiram dar voz de parada para ele. O réu foi para cima de seu colega com emprego de violência entrando em vias de fatos e resistindo a ordem de prisão. Prestou apoio ao colega e quando chegou para socorrê-lo ele estava sendo agredido pelo réu. Em revista pessoal, recorda-se que foram encontradas porções de substância análoga a maconha de posse do réu. Estava armado, no dia dos fatos. Ao que se recorda o réu estava sentado no banco do passageiro, mas não tem certeza.

Não há razão para desqualificar a prova dos guardas municipais, pois não há qualquer dado que afaste a natural credibilidade de que gozam tais testemunhas. São

agentes do Estado, razão pela qual seus depoimentos devem ser avaliados sob a perspectiva da presunção de credibilidade, a menos que infirmados por outros elementos de convicção. Salvo pequenos detalhes de menor importância, não há contradições em seus depoimentos. Muito pelo contrário, a narrativa tecida por ambos é coesa, coerente, uniforme e detalhada. É o suficiente para lhes conferir importante valor probatório. No mesmo sentido, converge a lição diária de nossos tribunais:

Prova criminal Testemunhal Tráfico de entorpecentes Depoimentos de policiais que efetuaram a apreensão Credibilidade Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.(ACR 147980, Rel: Jarbas Mazzoni).

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos"(STF 1ª Turma - HC 74.608-0/SP- Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189)

Assim, não procede a afirmação de inexistência de provas suficientes para a condenação do acusado pelos delitos descritos na denúncia. Observo, ainda, que os depoimentos foram coerentes e harmônicos, de modo que eventual discrepância, se houve, não foi suficiente para retirar o valor probante que deles emana.

Restou configurado de modo claro a resistência à ordem de parada, sendo que o réu valeu-se de violência na tentativa de resistir à prisão. Não há que se falar em direito subjetivo à fuga, por ser medida ilegal e cuja conduta ultrapassou os limites aceitáveis, por configurar em ato de violência contra o agente público no exercício de sua função. Ainda, irrelevante o fato de que o guarda agredido possua porte físico superior ao do réu. Tal fato não impede a atitude de violenta e nem afasta o fato de que ele se opôs desse modo à execução do ato.

Destaco que o crime de resistência resta configurado no momento em que o réu age de modo violento como meio a impedir a prática de ato legal, sendo irrelevante se haveria ou não a possibilidade de que o ato viesse a deixar de praticado em razão de sua conduta.

Ainda, a conduta do agente de trazer consigo a droga faz da conduta um crime consumado. As provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, deixam claramente comprovado que o réu estava portando substância entorpecente.

Não socorre o réu a tese defensiva no sentido de que a conduta seria atípica, por ser desprovida de potencial lesivo. O delito de porte de entorpecente tem como objeto jurídico a saúde pública, que é relevante e fundamental para a vida em sociedade e lhe cabe a proteção penal. A destinação da droga ("para uso próprio") em nada altera a objetividade jurídica acima mencionada. É que, embora a finalidade do agente seja o consumo da droga, a mera circulação da substância, decorrente da conduta de portá-la, é suficiente para expor a risco a incolumidade pública.

Ressalta-se que o crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 não pune o uso de drogas e, sim, as condutas de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo substâncias entorpecentes destinadas ao consumo pessoal. Quando a

legislação ordinária tipifica e pune as condutas acima referidas, não o faz em ofensa aos princípios constitucionais que asseguram a intimidade da pessoa.

O tipo penal é completo, trazendo preceito primário e secundário. O que houve sim foi o afastamento da pena privativa de liberdade para tal delito, e nada mais. Não fosse assim o legislador não teria incluído tal conduta no Capítulo III Dos crimes e das penas, da referida lei. Em consonância a este entendimento, o julgado do Supremo Tribunal Federal:

"Embargos de Declaração Alegação de omissão no v. Acórdão Inocorrência - Art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Conjunto probatório suficiente para condenação - Absolvição - Impossibilidade Atipicidade dos fatos Inocorrência- Não houve a descriminalização da conduta de se portar ou guardar drogas para consumo pessoal, tendo havido apenas a mitigação das reprimendas aplicáveis ao usuário de drogas, retirando-se a possibilidade de prisão, mas sem afastar o caráter ilícito penal da conduta de se portar ou guardar drogas para uso pessoal - Questões suscitadas pela combativa defesa do embargante que, em verdade, visam angariar, em desacordo com os imperativos legais e regimentais aplicáveis, um novo pronunciamento da C. Câmara julgadora, reformando o já decidido, nestas e de colegiada, o que não se pode admitir Embargos rejeitados." (Relator (a):Borges Pereira; Campinas; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 10/11/2015)

Não há que se falar em insignificância ou em atipicidade, pois os tribunais superiores já decidiram pela constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, posicionamento que esta magistrada compartilha.

Desta forma, devidamente demonstrado pelos depoimentos testemunhais, o cometimento do delito descrito na denúncia. Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade, de rigor a procedência da ação.

Passo à dosimetria da pena quanto ao crime de resistência.

Em primeira fase, verifico que o réu é tecnicamente primário e não há outras circunstância a serem aferidas na espécie. Assim, mantenho a pena base no mínimo legal em restando em 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, não há atenuantes a incidir pois o réu negou a resistência á ordem de prisão e a posse da substância entorpecente. Não há agravantes igualmente.

Inexistentes causas de aumento e diminuição, resta a pena nos patamares acima fixados.

Fixo o dia-multa no mínimo legal por não haver prova da capacidade financeira do réu.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade.

Quanto ao crime do art. 28 da lei 11.343/06, entendo suficiente a prestação de serviços à comunidade pelo lapso de 03 meses.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu AMOS APARECIDO CHAGAS como incurso nas sanções dos art. 329, caput, do Código Penal e art. 28 da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes, às penas de, respectivamente, 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena de privativa de liberdade por restritiva de

direitos consistente na prestação de serviço à comunidade pelo lapso da pena, bem como à pena de três meses de prestação de serviços à comunidade quanto ao crime do art. 28 da lei 11.343/06.

O réu poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Transitada em julgado, expeça-se mandado para que o Sr. Oficial proceda a advertência ao réu, como pena ora aplicada. Expeça-se mandado de prisão (regime aberto), Guia à VEC, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt(IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA